

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1839/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย สุขกิจ โต๊ะหมัด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 277, มาตรา 279, มาตรา 317

จำเลยพาผู้เสียหายไปที่ป่าละเมาะและใช้อวัยวะเพศของจำเลยที่มดอวัยวะเพศของผู้เสียหายกับใช้นิ้วชี้ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้วใช้มือของจำเลยชักอวัยวะเพศของตนจนสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยไม่มีเจตนากระทำชำเราผู้เสียหายการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายและพรากผู้เสียหายไปจากบิดามารดาผู้ดูแลเท่านั้นหาใช่เป็นความผิดฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 317, 277, 279, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80, 317 วรรคท้ายให้ริ้งกระหนงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ฐานพยายามกระทำชำเราเด็กจำคุก 7 ปี ฐาน

พรากเด็กไปเพื่อการอนาจารจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 12 ปี คำรับชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งใน
สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 8 ปี คำขอ
อื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยนอนทับผู้เสียหายที่ 1 แล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลย
ที่มดอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 กับใช้นิ้วชี้ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่
1 และจำเลยได้ใช้มืออีกข้างหนึ่งชักอวัยวะเพศของจำเลยขึ้นลงอยู่ประมาณ 2-3 นาที
แล้วพูดว่าออกแล้ว ๆ จนสำเร็จความใคร่ พฤติการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าจำเลยหาได้มี
เจตนาที่จะดันอวัยวะเพศของจำเลยให้เข้าไปภายในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 จึง
ฟังไม่ได้ว่าจำเลยพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 คงฟังได้เพียงว่าจำเลยได้พาผู้
เสียหายที่ 1 ไปที่ป่าละเมาะและใช้อวัยวะเพศของจำเลยที่มดอวัยวะเพศของผู้เสีย
หายที่ 1 กับใช้นิ้วชี้ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 แล้วใช้มือของจำเลยชัก
อวัยวะเพศของจำเลยจนสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยไม่มีเจตนากระทำชำเราผู้
เสียหายที่ 1 การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายที่ 1 และ
พรากผู้เสียหายที่ 1 ไปจากบิตามารดาผู้ดูแลเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279
วรรคแรก 317 วรรคท้าย จำเลยอายุ 18 ปี เห็นควรลดมาตราส่วนโทษให้ตามมาตรา
76 กึ่งหนึ่ง จำคุกจำเลยฐานกระทำอนาจาร 1 ปี 6 เดือนฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15

ปีไปเพื่อการธนาคาร จำคุก 2 ปี 6 เดือน รวมสองกระทงจำคุก 3 ปี 12 เดือน คำรับ
สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(มีพยาน โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ